

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2708/2533	นางสาวเอี้ยวเง็ก แซ่ลิ้ม	โจทก์
	นางสาวรุ่งรัตน์ ตั้งธงชัย	ผู้ร้อง
	นายกี้ ตั้งธงชัย กับพวก	จำเลย
	นางสาวรุ่งรัตน์ ตั้งธงชัย ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264, มาตรา 292

ความว่า ผู้ร้องยื่นฎีกา มีทางชนะคดีโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 74 แผ่นที่ 2)คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้เงินกู้

ศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้แก่โจทก์ 75,000 บาท จำเลยทั้งสองไม่ยอมชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดทรัพย์บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี ของจำเลยทั้งสอง ผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่าบ้านที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้องมิใช่ของจำเลยทั้งสอง ขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด โจทก์ยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นพิจารณาคำให้การของโจทก์แล้วเห็นว่าโจทก์รับว่าจำเลยที่ 2 จดทะเบียนยกบ้านที่ยึดให้ผู้ร้องขัดทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2527 แล้วจึงให้ปล่อยการยึดทรัพย์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป และพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 71,70)

คำสั่ง

กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มีเหตุอัน
สมควรให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีทราบ

กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มีเหตุอัน
สมควรให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีทราบ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-วิทวัส อยู่วัฒนา-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น